



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

20 במאי 2026

1951

ד' בסיוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 39), התשפ"ו-2026. 1278

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 39), התשפ"ו-2026

1. תיקון סעיף 67 בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1986 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 67 א –

ד ב ר י ה ס ב ר

בהמשך להחלטה זו, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, נערך תיקון עקיף בחוק שירות הקבע גמלאות (להלן – תיקון מס' 31). במסגרת התיקון נקבע כי הזכאות לקצבת גישור, אופן חישובה ותשלומה, ייקבעו בידי שר הביטחון ושר האוצר, באישור ועדה משותפת לוועדת העבודה והרווחה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, עד יום ז' בסיוון התשע"ז (1 ביוני 2017). לנוכח מחלוקות בין המשרדים תקנות כאמור לא הותקנו.

בחלוף הזמן, עם הגעתם של משרתים בהסדר פנסיה צוברת לגיל הפרישה הנהוג בצה"ל, ולאחר שחלף המועד שקבע המחוקק להתקנת התקנות (1 ביוני 2017), ולנוכח מחלוקות משפטיות בין משרד האוצר, משרד הביטחון וצה"ל, הובא נושא תשלום קצבאות הגישור לפני המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-חוקתי). בחודש נובמבר 2017, סיכם המשנה כי קצבת הגישור לפורשים מצה"ל תשולם כ"מקדמות" על חשבון סכום הקצבה שייקבע בעתיד בתקנות בהתאם לסיכום 2015. יצוין שלגבי 'דור המדבר' (מי שבמועד החלטת המשנה פרש או החל בהליכי פרישה), המקדמות היו בהתאם להסדר הפרישה שהוצע לו בעת הפרישה. החלטת המשנה האמורה אושרה בידי היועץ המשפטי לממשלה בחודש פברואר 2018.

בשנים האחרונות התנהל שיח מעמיק בין משרד הביטחון ומשרד האוצר (להלן – המשרדים) בנושאים רבים ובכללם הסדרת קצבאות הגישור. ביום א' באדר התשפ"ג (22 בפברואר 2023) נחתם סיכום עקרונות בין המשרדים על מכלול הנושאים, שהורחב לכדי סיכום מפורט שנחתם ביום ג' בתמוז התשפ"ג (22 ביוני 2023). סיכום זה כולל גם הסכמות על אופן הסדרת קצבאות הגישור ועקרונות ליצירת מסלול תגמול מיוחד. נוסף על כך, התקבלה החלטת ממשלה מס' 683 מיום ו' בתמוז התשפ"ג (25 ביוני 2023) שעניינה "הסכם תקציב הביטחון לשנים 2023 עד 2027". החלטה זו הנחתה את שר הביטחון ושר האוצר (להלן – השרים) "לפעול ככל הנדרש על מנת לקדם את יישום ההסכם התקציבי ומימושו לרבות תיקוני החקיקה הנדרשים לשם כך".

מטרת הצעת חוק זו היא לעגן בחקיקה ראשית את ההסכמות שאליהן הגיעו המשרדים בכל הנוגע לקצבאות הגישור, ולאפשר התקנת תקנות שעניינן קצבאות הגישור.

כללי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 (להלן – החוק העיקרי), תוקן בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004, ונוסף לו פרק ד'1 שעניינו "חייל חדש" (להלן – תיקון מס' 18). בהתאם להוראות הפרק האמור, משרתי קבע שהחלו את שירות הקבע בצה"ל בשנת 2004 ואילך לא יוכלו בהסדר הפנסיה התקציבית, אלא יהיו מבוטחים בהסדר הפנסיה הצוברת. זאת, בדומה לתיקון שנעשה בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, בחודש פברואר 2002 במסגרת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002, לגבי עובדי המדינה, במטרה להקטין את החבות האקטוארית של המדינה לקצבאות פורשה. בתיקון מס' 18, נקבע בסעיף 167 לחוק העיקרי, כי "שר הביטחון ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו, בשים לב לצרכים המיוחדים של צבא הגנה לישראל, הוראות עניינים הנוגעים לביטוח הפנסיוני של חיילים חדשים, לרבות לעניין תשלום גמלאות לחייל חדש שפרש לגמלאות לפני גיל הפרישה, כהגדרתו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004".

ביום י"ח באדר ב' התשס"ח (25 במרץ 2008) נחתם סיכום בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון בנושא עקרונות המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בצבא הגנה לישראל (להלן – צה"ל) שכותרתו "סיכום כללי מעבר משרתי הקבע לפנסיה צוברת". ההסדר נועד להשלים את הפרטים הנחוצים לצורך מימוש מעבר משרתי הקבע מהסדר הפנסיה התקציבית להסדר הפנסיה הצוברת, אשר עוגן בתיקון מס' 18, לרבות מתווה פנסית הגישור למשרתי הקבע אשר יוסדר בתקנות. המתווה לא קודם בשל חוסר הסכמה ביחס לאופן מימושו.

ביום י"ב בכסלו התשע"ו (24 בנובמבר 2015) נחתם סיכום נוסף בין המשרדים שכותרתו "עקרונות הסיכום התקציבי לתקציב הביטחון לשנים 2015 עד 2020" (להלן – סיכום 2015). בהמשך לכך, ביום י"א באייר התשע"ו (19 במאי 2016) נחתם מסמך שכותרתו "עקרונות לאופן יישום סיכום הביטחון מיום 24 בנובמבר 2015". סיכומים אלה, עוגנו במסגרת החלטת הקבינט הביטחוני מדיני ב/136 מיום ז' באב התשע"ו (11 באוגוסט 2016) (להלן – החלטת הממשלה).

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשפ"ג, עמ' 165.

(1) לפני ההגדרה "המועד הקובע" יבוא:

"גיל פרישה מוקדמת" – כמשמעותו בסעיף 5 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;²
"הוועדה" – ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ולוועדת העבודה
והרווחה של הכנסת;

(2) אחרי ההגדרה "חייל חדש" יבוא:

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

ד ב ר י ה ס ב ר

חיצוני קבוע שנקבע (להלן – סכום הייחוס). במקום המנגנון הקיים, מוצע לקבוע הסדר חלופי להתאמת גובה קצבאות הגישור, במקרה שבו גובה קצבת הגישור הממוצעת המצטברת של קצינים שפרשו החל מינואר 2025 תחרוג מגובה סכום הייחוס, העומד כיום (לפי מדד חודש דצמבר 2023) על 15,753.6 שקלים חדשים. במסגרת הסדר זה יינקטו על ידי צה"ל שינויים ארגוניים לצורך צמצום החריגה, ובהמשך, אם יש צורך לאחר בדיקה חוזרת, באמצעות הפחתת עדכוני המדד העתידיים לפי סעיפים 1167 ו-2167 לחוק העיקרי, כנוסחם המוצע בסעיף 4 לחוק, באופן מלא או חלקי. לבסוף, אם פעולות אלה לא צלחו, נוסף על הפחתת שיעור הערכון כאמור, תבוצע הפחתה מקצבאות הגמלאים, בשיעור שיקבעו השרים בתקנות.

לבסוף, מוצע לערוך תיקון עקיף בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, כדי להתאים את המכסות הקבועות בו לסיכום העדכני בין המשרדים.

סעיף 1 סעיף 67 לחוק העיקרי, קובע את ההגדרות הדרושות בפרק ד'. מוצע לתקן את הסעיף האמור, ולהוסיף בו כמה הגדרות הדרושות לצורך יישום שאר הסעיפים בהצעת החוק לעניין תשלום קצבת הגישור. **להגדרה "גיל פרישה מוקדמת"** – מוצע לקבוע כי גיל הפרישה המוקדמת יהיה כמשמעותו בסעיף 5 לחוק גיל פרישה, שעומד נכון למועד הצעת חוק זו על גיל 60.

בהתאם לאמור בחלק הכללי, הגדרה זו נדרשת לצורך קביעת המועד שבו, ככלל, מסתיימת תקופת הזכאות לקצבת גישור בעבור חיילים חדשים שאינם נמנים עם האוכלוסיות המפורטות בפסקה (1) להגדרה "קצבת גישור".

להגדרה "הוועדה" – מוצע לקבוע כי מדובר בוועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ולוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. בהתאם לאמור בחלק הכללי, מוצע לערוך את ההגדרה לנוכח הסמכת השרים לקבוע תקנות בנושאים שונים בעניין קצבת הגישור, באישור ועדה זו.

להגדרה "המדד" – מוצע, להגדיר את המונח "המדד" כמדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לעניין פרק ד', כפי שנעשה בסעיף ההגדרות בחוק העיקרי.

לפיכך, מוצע לתקן את החוק העיקרי ולקבוע כי קצבת הגישור תשולם לזכאי לה עד הגיעו לגיל פרישה מוקדמת כמשמעותה בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (גיל 60 כיום) (להלן – חוק גיל פרישה). זאת, למעט משרתים שפרשו עד יום י"ב בתמוז התשפ"ג (1 ביולי 2023) וכן משרתי קבע קצינים שבמועד זה הגיעו לגיל 41 או משרתי קבע נגדים שבמועד זה הגיעו לגיל 46, שלהם תשולם קצבת הגישור עד הגיעם לגיל 67, והכול כפי שיפורט להלן.

עוד מוצע לתקן את הסעיף המסמין את שר הביטחון ושר האוצר, באישור ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להתקין תקנות שבהן ייקבעו הוראות, כללים ותנאים בדבר תשלום קצבת הגישור. עם זאת, מוצע לקבוע כי הוראות אלה לא יחולו על חייל שיבחר במסלול תגמול מיוחד, כפי שמוגדר בסעיף 2167 כמפורט להלן.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי הסדרים מסוימים הקבועים בחוק, הנוגעים, בין השאר, לחישוב הקצבה ותביעתה לפי החוק, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על קצבת הגישור. לצד זאת, מוצע לקבוע כי אופן החלת ההסדרים ייקבע בתקנות. כמו כן, מוצע להסמין את השרים לקבוע בתקנות הסדרים נוספים הנוגעים לחישוב קצבת הגישור וסדרי התביעה שלה.

כמו כן, מוצע לקבוע כי חייל חדש הזכאי לקצבת גישור שקצבתו מקופת הגמל לקצבה, הצפויה בחודש שלאחר הגיעו לגיל פרישה מוקדמת, בהתאם לחישוב שייקבע בתקנות, נמוכה מגובה קצבת הגישור האחרונה שקיבל, יהיה זכאי להמשך תשלום קצבת גישור מתקציב המדינה, החל בחודש שלאחר הגיעו לגיל הפרישה המוקדמת ועד החודש שקדם לחודש שבו סכום הקצבה שצפויה להשתלם לו מקופת הגמל לקצבה, לא יפחת מסכום קצבת הגישור ששולמה לו, או עד הגיעו לגיל 67, לפי המוקדם משניהם (להלן – חודש האזינון). כמו כן מוצע כי השרים יקבעו בתקנות הוראות לעניין המשך תשלום קצבת גישור כאמור, ובכלל זה הוראות לעניין חישוב סכום ההפרש וקביעת חודש האזינון, לרבות לעניין מועד עריכת החישוב ואופן החישוב.

עוד מוצע לקבוע הסדר חלופי למנגנון הקבוע כיום לבחינת ההפרש בין גובה הקצבה הממוצעת לבין סכום

² ס"ח התשס"ד, עמ' 46.

(3) במקום ההגדרה "קצבת גישור" יבוא:

"קצבת גישור" – תשלום חודשי מאוצר המדינה לחייל חדש בעד התקופה החל מהחודש שאחרי החודש שבו הסתיים שירותו ועד לחודש כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לגבי כל אחד מאלה – החודש שבו הגיע לגיל 67:

- (א) מי שפרש משירות עד יום י"ב בתמוז התשפ"ג (1 ביולי 2023) (בפסקה זו – היום הקובע);
- (ב) קצין שביום הקובע או לפניו הגיע לגיל 41;
- (ג) נגד שביום הקובע או לפניו הגיע לגיל 46;

(2) לגבי מי שאינו מנוי בפסקה (1) – החודש שבו הגיע לגיל הפרישה המוקדמת, ואם מתקיים בו האמור בסעיף 167(ב4) – עד לחודש שקדם לחודש האזיון או החודש שבו הגיע לגיל 67, לפי המוקדם משניהם, הכול בהתאם להוראות אותו סעיף.

ביטול סעיף 167ה1. 2. סעיף 167ה1 לחוק העיקרי – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

בפסקה (1). עם זאת, ולנוכח החשש שגובה הקצבה שיקבל מקופת הגמל לקצבה יהיה נמוך מגובה קצבת הגישור, נקבע כי חייל חדש שמתקיים בו התנאי הקבוע בסעיף 167(ב4) המוצע, תמשיך להשתלם לו קצבת גישור עד לחודש שקדם לחודש שבו סכום הקצבה שצפויה להשתלם לו מקופת הגמל לקצבה, בהתאם לחישוב שיקבע בתקנות, לא יפחת מסכום קצבת הגישור ששולמה לו ולא יאוחר מהחודש שבו הגיע לגיל 67.

תנאים לגיבוש כללי הזכאות וחישוב קצבת הגישור ייקבעו על ידי השרים בתקנות.

סעיף 2 מוצע לבטל את סעיף 167ה1 לחוק העיקרי, הקובע כיסוי ביטוחי לסיכונים מוות ונכות לחייל חדש, וזה נוסחו:

"כיסוי ביטוחי לסיכונים מוות לחייל חדש"

167ה1. חלק מהסכומים המשולמים על ידי צבא הגנה לישראל לקופת גמל לקצבה לפי סעיף 167ד(א)(1), בעבור חייל חדש שאינו מבוסס בכיסוי ביטוחי לסיכונים מוות או בכיסוי ביטוחי לסיכונים נכות, בקופת הגמל לקצבה שבה הוא עמית, ושיוכי לצורך רכישת כיסויים ביטוחיים כאמור; שר הביטחון יקבע הוראות ליישום סעיף זה.

במרוצת השנים התברר כי לא זו בלבד שמסלול ברירת המחלף שאליו משויכים מרבית משרתי צה"ל כולל כיסוי ביטוחי כאמור (לסיכונים מוות ונכות), אלא שגם אין אפשרות מעשית לרכוש כיסוי ביטוחי לסיכונים מוות, שאינו קולקטיבי, בלא הסכמתו ובחירתו של הפרט. מטעמים אלה, מוצע כאמור לבטל את הסעיף.

להגדרה "קצבת גישור" – "קצבת הגישור" מוגדרת כיום בסעיף 167א לחוק העיקרי כלהלן:

"קצבת גישור" – תשלום חודשי מאוצר המדינה לחייל חדש שישולם ביום הראשון של כל חודש, החל בחודש השני שאחרי החודש שבו הסתיים שירותו עד החודש שבו תחל להשתלם לו קצבה מקופת הגמל לקצבה שבה היה החייל החדש עמית, אך לא יאוחר ממועד הגיעו לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004".

מוצע לשנות את ההגדרה כך שתכלול את זכאותו של חייל חדש לתשלום חודשי מאוצר המדינה בעד התקופה החל מהחודש שאחרי החודש שבו הסתיים שירותו ועד לאחד מאלה:

(1) עד לחודש שבו הגיע לגיל 67 – אם הוא נמנה עם אחת מהאוכלוסיות האלה: חיילים שפרשו עד יום י"ב בתמוז התשפ"ג (1 ביולי 2023) (בסמוך לאחר חתימת הסיכום בין המשרדים כאמור) (להלן – היום הקובע); משרתי קבע קצינים שביום הקובע או לפניו הגיעו לגיל 41 ומשרתי קבע נגדים שביום הקובע או לפניו הגיעו לגיל 46. זאת, מכיוון שבסיכום בין המשרדים הוסכם כי קצבת הגישור תשולם עד לגיל הפרישה המוקדמת (כיום 60) במקום גיל 67 כפי שקבוע בחוק כיום. לכן, כדי לא לפגוע במשרתים ששירתו שנים ארוכות ושביום חתימת הסיכום בין המשרדים, פרשו או היו קרובים לפרישה כמפורט בפסקה זו, מוצע לקבוע כי לאוכלוסיות אלה תשולם קצבת גישור בהתאם לדין שהיה קבוע ערב פרישתם, קרי עד גיל 67;

(2) עד לחודש שבו הגיע לגיל פרישה מוקדמת (כיום גיל 60) – אם אינו נמנה עם האוכלוסיות המפורטות

(1) סעיף קטן (א) – בטל;

(2) בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום "כאמור בסעיף קטן (א)" יבוא "שפוט משרות קבע" ובמקום "כאמור באותו סעיף קטן" יבוא "בהתאם להוראות לפי סעיף זה";

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) שר הביטחון ושר האוצר (בסעיף זה – השרים), באישור הוועדה, יקבעו בתקנות הוראות לעניין תשלום קצבת גישור ואופן חישובה, לחייל חדש שפוט משרות קבע ומתקיימים בו התנאים לפי סעיף קטן (ב); בתקנות כאמור רשאים השרים לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של חיילים חדשים, ובכלל זה לעניין חייל חדש שפוט משרות קבע לפני יום תחילת התקנות, לרבות לפני יום תחילת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב] (תיקון מס' 39), התשפ"ו-2026.

(ב2) קצבת גישור תשלום ביום הראשון של כל חודש בעד החודש שקדם לו.

(ב3) קצבת הגישור תעודכן בחודש ינואר של כל שנה (בסעיף קטן זה – חודש העדכון), בעד קצבת חודש ינואר ואילך, לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם; בסעיף קטן זה –

"המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון;

"המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון;

הקודם, ולעניין העדכון הראשון לקצבת הגישור של חייל חדש פלוני

– מדד החודש שבו פוט משרות.

ד ב ר י ה ס ב ר

החדש, סמוך לפני תחילת זכאותו לקצבה מקופת הגמל לקצבה.

מוצע לבטל את סעיף קטן (א), אשר עיגן את ההסדר הבסיסי לתשלום קצבת הגישור, ולעגנו בסעיף קטן (ב1) המוצע. כמו כן, מוצע לבצע התאמות ותיקונים בסעיף קטן (ב), כך שהוא יתייחס במישרין לחייל חדש שפוט משרות קבע.

לפסקה (3)

בסעיף קטן (ב1), מוצע להסמיך את השרים, באישור הוועדה, לקבוע בתקנות הוראות לעניין הזכאות של חייל חדש שפוט משרות קבע ומתקיימים בו התנאים לפי סעיף קטן (ב) לקצבת גישור ואופן חישובה. במסגרת התקנות יהיה ניתן לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של חיילים חדשים, וכן להחיל הסדרים גם לגבי חיילים שפוט משרות קבע לפני תחילתן של התקנות לרבות לפני יום תחילת תיקון זה. הסמכה זו נועדה לאפשר קביעת הסדר מפורט וגמיש, אשר מתחשב במאפייני השירות ובמבנה ההסדר הפנסיוני החל על חיילים חדשים.

בהתאם להוראות סעיף 67 לחוק העיקרי, הוראות החוק, למעט פרק ד'1, אינן חלות על חייל חדש. (זאת למעט ההוראות המפורטות בסעיף 167(ב4)(4) המוצע). לפיכך מוצע לקבוע בסעיפים קטנים (ב2) ו-(ב3) הוראות ייעודיות בדבר

סעיף 3 סעיף 167 לחוק העיקרי קובע את זכאותו של חייל חדש שפוט משרות קבע לקצבת גישור ואת אופן תשלום הקצבה. מוצע לתקן את הסעיף ולהסדיר את המנגנון לתשלום קצבת הגישור, באופן שיאפשר קביעת הסדר מפורט ועדכני בתקנות שיקבעו שר הביטחון ושר האוצר, באישור הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

לפסקאות (1) ו-(2)

סעיף קטן (א) לסעיף 167 בנוסחו כיום, מסמיך את שר הביטחון ושר האוצר לקבוע תנאים לעניין זכאות לקצבת הגישור וזה נוסחו:

"קצבת גישור"

167. (א) שר הביטחון ושר האוצר (בסעיף זה – השרים), באישור ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת (בסעיף זה – הוועדה), יקבעו זכאות לקצבת גישור לחייל חדש שפוט עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025) ומתקיימים בו התנאים לפי סעיף קטן (ב), ואת תנאי קצבת הגישור; לעניין חייל חדש שהחל לשרת בשירות קבע לפני יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) יכללו התקנות כאמור הוראות ותנאים בדבר תשלום סכום חד-פעמי נוסף על קצבת הגישור שישולם לקופת הגמל לקצבה של החייל

“ההפרש”, לעניין חייל חדש מסוים – ההפרש שבין הסכום האמור בפסקת משנה (א) לסכום האמור בפסקת משנה (ב):

(א) סכום קצבת הגישור אשר לה זכאי אותו חייל בעד החודש שקדם לחודש שבו הגיע לגיל הפרישה המוקדמת, מוכפל במקדם ההמרה שנקבע בתקנות לפי פסקה (3), בהתחשב, בין השאר, בחודש לידתו של החייל, במינו ובגיל הפרישה המוקדמת;

(ב) היתרה שנצברה לזכותו של החייל בקופת הגמל לקצבה במועד פרישתו מהשירות, בעד התקופות שנקבעו בתקנות לפי פסקה (3), משוערכת, לפי חישוב שנקבע באותן תקנות, למועד הגיעו של החייל לגיל הפרישה המוקדמת;

“חודש האיוון”, לגבי חייל חדש מסוים – החודש שסכום הקצבה הצפוי להשתלם בעדו לאותו החייל מקופת הגמל לקצבה, בהתאם לחישוב שנקבע בתקנות לפי פסקה (3), משתווה לסכום קצבת הגישור אשר לה היה זכאי אותו חייל בעד החודש שקדם לחודש שבו הגיע לגיל הפרישה המוקדמת או עולה עליו.

(2) חייל חדש כאמור בפסקה (2) להגדרה “קצבת גישור” שבסעיף 67א, הזכאי לקצבת גישור, יחושב לו, בסמוך להגיעו לגיל הפרישה המוקדמת, בהתאם לתקנות שנקבעו לפי פסקה (3), סכום ההפרש; היה ההפרש חיובי, יהיה זכאי החייל החדש להמשך תשלום קצבת הגישור גם אחרי הגיעו לגיל הפרישה המוקדמת ועד לחודש שקדם לחודש האיוון או החודש שבו הגיע לגיל 67, לפי המוקדם.

דברי הסבר

תשלום קצבת גישור מתקציב המדינה במצב דברים זה, עד שסכום הקצבה הצפוי להשתלם לו מקופת הגמל לקצבה, בהתאם לחישוב שייקבע בתקנות, לא יפחת מסכום קצבת הגישור האחרונה ששולמה לו לפני הגיעו לגיל פרישה מוקדמת, ולא יאוחר מהחודש שבו הגיע לגיל 67. לצורך כך, מוצע להגדיר את המונחים “ההפרש” ו”חודש האיוון” (אשר ישמשו לצורך בחינת הזכאות להמשך תשלום כאמור) לעניין חייל חדש מסוים.

בהתאם, מוצע כי בסמוך להגיעו של החייל החדש לגיל פרישה מוקדמת, תיערך בדיקה חידעמית, על בסיס היתרה שנצברה לזכותו בקופת הגמל לקצבה במועד פרישתו, משוערכת עד למועד הגיעו של החייל לגיל פרישה מוקדמת. אם בבדיקה שתיערך במועד זה יימצא שגובה הקצבה שלה הוא זכאי באותו מועד מקופת הגמל לקצבה נמוך מגובה קצבת הגישור האחרונה ששולמה לו מתקציב המדינה עד לאותו המועד (להלן – סכום ההפרש), תמשיך להשתלם לו קצבת גישור עד שסכום הקצבה שצפויה להשתלם לו מקופת הגמל לקצבה, בהתאם לחישוב שייקבע בתקנות, לא יפחת מסכום קצבת הגישור ששולמה לו לפני הגיעו לגיל הפרישה המוקדמת או עד הגיעו לגיל 67, לפי המוקדם משניהם (להלן – חודש האיוון).

מועד תשלום קצבת הגישור ואופן עדכונה. בהתאם לנוסח המוצע, קצבת הגישור תשולם ביום הראשון של כל חודש בעד החודש שקדם לו, והיא תעודכן אחת לשנה, בחודש ינואר בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן. לעניין עדכון קצבת הגישור מוצע לקבוע שהיא תעודכן בחודש ינואר של כל שנה בעד קצבת חודש ינואר ואילך לפי שיעור עליית המדד של חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון לעומת המדד של חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם. לעניין העדכון הראשון לקצבת הגישור של חייל חדש פלוני, יראו את המדד של השנה שקדמה לחודש העדכון כמדד החודש שבו פוטר מהשירות.

בסעיף קטן (4ב), מוצע לקבוע הוראות בדבר המשך תשלום קצבת גישור מתקציב המדינה לאחר גיל הפרישה המוקדמת, במקרים מסוימים. כאמור לעיל, ברירת המחל היא תשלום קצבת גישור עד הגעה לגיל פרישה מוקדמת, כהגדרתו בחוק גיל פרישה. ואולם יש חשש שהקצבה שתתקבל מקופת הגמל לקצבה, בהתאם לחישוב שייקבע בתקנות, אם תתחיל להשתלם בגיל הפרישה המוקדמת, תהיה נמוכה מקצבת הגישור שהשתלמה לאותו חייל חדש עד אותו מועד. כדי להתמודד עם תרחיש זה, מוצע לקבוע בסעיף קטן (4ב) הוראות, כללים ותנאים בדבר המשך

(3) השרים יקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ב1) הוראות לביצוע סעיף קטן זה ובכלל זה הוראות בדבר חישוב סכום ההפרש והחישוב לעניין חודש האיזון, לרבות לעניין מועד עריכת החישוב ואופן החישוב.

(4) על אף הוראות סעיף 67, סעיפים 2 עד 4, 7, 8, 10 (ב), 19, 31 עד 33, 47 (א) ו-(ב), 48 עד 52, 55 עד 62, 63 עד 65, ו-68 יחולו לעניין קצבת גישור, בשינויים המחויבים; ואולם רשאים שר הביטחון ושר האוצר, באישור הוועדה, לקבוע בתקנות כי הסעיפים האמורים יחולו לעניין קצבת גישור בתנאים ובשינויים שיקבעו.

(4) סעיפים קטנים (ג) עד (ו) – בטלים;

ד ב ר י ה ס ב ר

(2) תוצאות סקרים בעניין הרצון להצטרף לשירות הקבע ושביעות רצון המשרתים בשירות קבע בשנים 2017 עד 2020, והשוואתן לתוצאות סקרים כאמור בשנים קודמות;

(3) נתונים על אודות מאפייני כוח האדם בשירות הקבע ואיכותו;

(4) הפעולות שננקטו והפעולות שיינקטו כדי להבטיח עמידה בתנאי סעיף קטן (ה)1;

(5) הערכה בדבר מידת היתכנות העמידה בתנאי סעיף קטן (ה)1.

(ד) (1) השתכנה הוועדה מהנתונים שהוצגו לפניה כי התנאים המפורטים בסעיף קטן (ה)1 צפויים להתקיים, תודיע על כך לשרים;

(2) לא השתכנה הוועדה מהנתונים שהוצגו לפניה כי התנאים המפורטים בסעיף קטן (ה)1 צפויים להתקיים, תודיע על כך לשרים עד יום י"ח בניסן התשפ"א (31 במרס 2021), והם יציגו לוועדה עד יום כ"ג באב התשפ"א (1 באוגוסט 2021) תכנית חלופית להבטחת העמידה בתנאי אותו סעיף קטן.

(ה) (1) מצאו השרים כי התקיימו כל התנאים שבפסקאות משנה (א) ו-(ב) שלהלן, יתקנו את התקנות לפי סעיף קטן (א), כך שהן יחולו גם לגבי חיילים חדשים שפוטרו משירות קבע לאחר יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025) ומתקיימים בהם התנאים לפי סעיף קטן (ב), בשינויים שרשאים השרים לקבוע;

(א) ממוצע הקצבאות ששולמו לפי חוק זה, ובכלל זה קצבת גישור, מיום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024) עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025), לכלל הקצינים שפרשו באותן שנים, לא עלה על 13,000 שקלים חדשים לחודש;

(ב) ממוצע הקצבאות ששולמו לפי חוק זה, ובכלל זה קצבת גישור, מיום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025) עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025), לכלל הקצינים שפרשו באותה שנה, לא עלה על 12,000 שקלים חדשים לחודש;

כמו כן, מוצע לקבוע כי השרים יקבעו בתקנות הוראות לעניין המשך תשלום קצבת גישור כאמור, ובכלל זה הוראות לעניין חישוב סכום ההפרש וחודש האיזון לרבות לעניין מועד עריכת החישוב ואופן החישוב.

נוסף על כך, בהתאם להוראות סעיף 67 לחוק העיקרי, הוראות החוק, למעט פרק ד'1, לא יחולו על חייל חדש. כמפורט בחלק הכללי, מוצע לקבוע כי הסדרים מסוימים הקבועים בחוק, הנוגעים, בין השאר, להיבטים פרוצדורליים כגון חישוב הקצבה ואופן תביעתה, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על קצבת הגישור לצד זאת, מוצע כי יהיה ניתן לקבוע את אופן החלת ההסדרים בתקנות. כך למשל, יהיה ניתן לקבוע בתקנות הסדר לרכישת זכויות בעד תקופות שבעדן לא שולמה לחייל משכורת כדוגמת חל"ת או תקופות אחרות, על אף האמור בהוראות סעיף 37 לחוק העיקרי. בין השאר, מוצע להחיל את ההסדרים הקבועים בסעיפים 47 (א) ו-(ב) לחוק העיקרי שעניינם הגשת תביעה לממונה על תשלום גמלאות שהוסמך לפי סעיף 43 לעניין חוק זה, את ההסדרים הקבועים בסעיף 48 לחוק העיקרי שעניינם הגשת ערעור על החלטת הממונה לוועדת הערעור שהוקמה לפי סעיף 44 לחוק העיקרי, וכן את ההסדר הקבוע בסעיף 49 שעניינו הגשת ערעור על החלטת ועדת הערעור לבית המשפט המחוזי, גם לעניין פרק ד'1. כמו כן מוצע להסמיך את השרים לקבוע בתקנות גם הסדרים נוספים הנוגעים להיבטים השונים המוזכרים בסעיפים שהוחלו בסעיף המוצע. בהקשר זה, יובהר כי הוראות החוק שעניינן חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג אינן חלות על קצבת הגישור.

ל פ ס ק ה

מוצע לבטל את סעיפים קטנים (ג) עד (ו) (ח) לסעיף 167 לחוק העיקרי, המעגנים מנגנונים שמטרתם בחינת גובה הקצבה הממוצעת לקצינים שפרשו, במסגרת ההסדר הקיים בחוק ערב התיקון. חלק מנגנונים אלה מוצע לקבוע את סעיף 167. נוסחם של הסעיפים הקטנים שמוצע לבטל הוא:

"(ג) שר הביטחון יגיש לוועדה עד יום י"ט שבטבת התשפ"א (1 בפברואר 2021) דיווח בדבר כל אלה:

(1) ממוצע הקצבאות ששולמו לפי חוק זה, ובכלל זה קצבת גישור, בכל אחת מהשנים 2017 עד 2020 לכלל הקצינים שפרשו בשנים אלה;

(5) במקום סעיף קטן (ז) יבוא:

"(ז) השרים יקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ב) תנאים והוראות בדבר תשלום קצבה מאוצר המדינה לשאייריו של חייל חדש שנפטר לאחר פרישתו משירות הקבע, ובכלל זה סוג השאירים שיהיו זכאים לקצבה כאמור, והכול בעד תקופה כפי שתקבע בתקנות";

(6) סעיף קטן (ח) – בטל.

4. אחרי סעיף 167 לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיפים
1167 ו' 2167

"נקיטת אמצעים
לצמצום ההפרש
בין ממוצע
קצבאות הגישור
המשולמות
בפועל לבין סכום
הייחוס

בסעיף זה – (א) 1.167. בדיקה חוזרת" – בדיקה כאמור בסעיף קטן (ג)2);

"בדיקה שנתית" – בדיקה כאמור בסעיף קטן (ב);

"החודש הקובע" – כמפורט להלן, לפי העניין;

(1) לעניין בדיקה שנתית – חודש ינואר שקדם למועד אותה בדיקה;

(2) לעניין בדיקה חוזרת – חודש אוקטובר שקדם למועד אותה בדיקה;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 4 מוצע להוסיף לחוק את סעיף 1167 ולקבוע בו מנגנון חלופי בדבר התאמת גובה קצבאות הגישור. זאת במטרה לצמצם פערים אפשריים בין ממוצע קצבאות הגישור המשולמות בפועל לבין סכום הייחוס, כפי שיוגדר להלן, מעודכן בהתאם לממוצע שיעורי העדכון של מדר השכר הממשלתי בעבור כלל הקצינים שפרשו עד לחודש שקדם לחודש הקובע, בהגדרתו בסעיף, ושל מדר המחזירים לצרכן, למעט חיילים שפרשו בשנה שבה נערכת הבדיקה. יובהר כי במסגרת החישוב יובאו בחשבון עליות במדרים אלה בלבד. במצב שבו הייתה ירידה במדר, היא תובא בחשבון בעת חישוב עליות המדר הבאות.

מנגנון התאמת גובה קצבת הגישור המוצע יופעל כאשר גובה קצבת הגישור הממוצעת המצטברת, בעבור כלל הקצינים שפרשו החל בינואר 2025 ועד החודש שקדם לחודש הקובע, תחרוג מגובה הקצבה הממוצעת הנדרשת כפי שנקבעה בתיקון מס' 31, העומדת כיום (לפי מדר חודש דצמבר 2023) על 15,753.6 שקלים חדשים, מעודכנת בהתאם לממוצע שיעורי העדכון (להלן – סכום הייחוס). בהתאם, מוצע כי החל משנת 2025, בחודש מרץ בכל שנה, תיערך בדיקה של ההפרש בין ממוצע קצבאות הגישור ששולמו בפועל בעבור קצינים שפרשו החל בינואר 2025 ועד לחודש דצמבר בשנה הקודמת לבין סכום הייחוס, כערכם במועד הבדיקה (להלן – הבדיקה השנתית).

אם בשנה מסוימת, יימצא הפרש חיובי בבדיקה השנתית, כלומר ממוצע קצבאות הגישור ששולמו גבוה מסכום הייחוס, צה"ל ינקוט שינויים ארגוניים, לפי שיקול דעתו, לשם צמצום ההפרש החיובי האמור, וזאת עד לחודש אוקטובר בשנה העוקבת. בחודש דצמבר לאחר מכן, תיערך בדיקה חוזרת של ההפרש (להלן – הבדיקה

(2) תקנות לפי סעיף קטן זה טעונות אישור של הוועדה ויובאו לאישורה עד יום י"ג בניסן התשפ"ו (31 במרס 2026).

(ו) מצא שר האוצר כי לא התקיימו התנאים שבפסקאות משנה (א) ו-(ב) של סעיף קטן (ה)1), יקבע שר האוצר, באישור הוועדה, הסדר לתשלום קצבת גישור לחייל חדש שפטר מיום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026) ואילך ומתקיימים בו התנאים לפי סעיף קטן (ב), כך שממוצע תשלומי הקצבאות שמשולמים בכל שנה לקצינים שפורשים באותה שנה מכוח חוק זה והתקנות שותקנו לפי סעיף קטן זה לא יעלה על 12,000 שקלים חדשים לחודש; תקנות לפי סעיף קטן זה יובאו לאישור הוועדה עד יום י"ג בניסן התשפ"ו (31 במרס 2021).

...

(ח) הסכומים הנקובים בסעיפים קטנים (ה) ו-(ו) יתעדכנו בהתאם לשינוי מדר השכר למשרת שכיר במשרדי הממשלה (ממשלה מרכזית) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לעומת המדר כאמור שהיה ידוע ביום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015).

לפסקה (5)

מוצע לתקן את סעיף קטן (ז) שבסעיף 167 לחוק העיקרי, ולקבוע כי השרים יקבעו בתקנות תנאים לתשלום קצבת שאירים מאוצר המדינה לשאייריו של חייל חדש שנפטר לאחר פרישתו משירות קבע, בעד תקופה שתקבע בתקנות. הגדרת השאירים הזכאים לעניין זה תיקבע בתקנות שיקבעו השרים כאמור.

“הפחתה של שיעור העדכון” – הפחתה של שיעור העדכון של קצבאות הגישור שנקבע בהתאם להוראות סעיף 67(ב3), הנעשית במועד העדכון כאמור באותו סעיף, בשיעור הנדרש לצורך כיסוי הפרש חיובי שנמצא בבדיקה שנתית או בבדיקה חוזרת, אך לא יותר משיעור העדכון, וזאת לגבי קצבאות הגישור המשולמות לחיילים פורשים שפרשו משירות עד חודש דצמבר בשנה שבה נערכה הבדיקה כאמור;

“הפרש” – הפרש בין ממוצע קצבאות הגישור ששולמו בפועל לבין סכום הייחוס, כערכם במועד הבדיקה השנתית או הבדיקה החוזרת, לפי העניין;

“חייל פורש” – חייל חדש שהוא קצין, שפרש משירות החל מחודש ינואר 2025;

“מדד השכר הממשלתי” – מדד השכר למשרת שכיר במשרדי הממשלה (ממשלה מרכזית) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

“מועד הבדיקה” – מועד הבדיקה השנתית או מועד הבדיקה החוזרת, לפי העניין;

“ממוצע הקצבאות ששולמו בפועל” – ממוצע קצבאות הגישור ששולמו בעד החודש הקובע, לחיילים פורשים שפרשו מהשירות עד החודש שקדם לחודש הקובע;

ד ב ר י ה ס ב ר

יימצא כי עדיין קיימת חריגה מסכום הייחוס – בחודש אפריל בשנה שבה נערכת הבדיקה תבוצע הפחתה נוספת, בשיעור שייקבע על ידי השרים בתקנות לפי סעיף 67(ב1) לצורך כיסוי ההפרש החיובי, אשר תחול על סכום הקצבה עצמה, במידה הנדרשת לצורך צמצום הפער אם הופחת השיעור שנקבע בתקנות, ובבדיקה השנתית שלאחר מכן ייימצא כי עדיין קיימת חריגה מסכום הייחוס – יופחת עדכון המדד גם בחודש ינואר בשנה העוקבת בשיעור הנדרש לשם עמידה בסכום הייחוס.

עוד מוצע כי בכל עת לאחר הפחתת השיעור שנקבע בתקנות, השרים יהיו רשאים לקבוע בתקנות כי ההפחתה תחול גם לגבי קצבאות גישור המשתלמות לחיילים פורשים נוספים וכן את השיעור שיופחת, ובלבד שהשווי הכולל של היקף ההפחתה יישמר.

אם בבדיקה השנתית ייימצא כי בעקבות ההפחתה ממוצע הקצבאות שווה לסכום הייחוס או ירד מתחת לסכום הייחוס, בחודש מרץ בשנה שלאחר מכן, תיערך בדיקה שנתית חדשה ובהתאם לתוצאותיה יופעל המנגנון מקודת ההתחלה בהתאם לשלבים שפורטו מעלה. במקרה שבו ממוצע הקצבאות ירד מתחת לסכום הייחוס, יוחזר גם עדכון המדד שהופחת ביתר בעבור הקצינים שמהם הופחת המדד, וישולם בקצבאות שישולמו החל מחודש ינואר שלאחר מכן.

החוזרת) בעבור כלל הקצינים שפרשו החל מינואר 2025 ועד לחודש ספטמבר בשנה שבה נערכת הבדיקה החוזרת.

אם בבדיקה החוזרת ייימצא כי ממשיך להתקיים הפרש חיובי בין ממוצע הקצבאות ששולמו בפועל לבין סכום הייחוס, כערכם במועד הבדיקה, אזי החל מחודש ינואר בשנה שלאחר מכן יופחת שיעור עדכון הקצבה לפי מדד המחירים לצרכן בעבור כלל הקצינים שפרשו משירות החל מינואר 2025 ועד דצמבר בשנה שבה נערכה הבדיקה, כך שההפרש בין ממוצע קצבאות הגישור המשולמות בפועל לבין סכום הייחוס שנקבע יהיה שווה לאפס (יובהר כי ההפחתה לא תעלה על שיעור עדכון המדד באותה שנה). במקרה שבו בוצעה הפחתה כאמור, יחולו בבדיקה השנתית שלאחר מכן הכללים האלה וזאת עד לבדיקה השנתית שבה ייימצא כי אין הפרש או כי קיים הפרש שלילי:

אם שיעור ההפחתה שבוצעה היה נמוך משיעור עדכון המדד שהיה באותה שנה, כלומר הופחת רק חלק משיעור העדכון, ובבדיקה השנתית שלאחר מכן ייימצא כי עדיין קיימת חריגה מסכום הייחוס – יופחת עדכון המדד גם בחודש ינואר בשנה העוקבת בשיעור הנדרש לשם עמידה בסכום הייחוס, ובלבד שההפחתה לא תעלה על שיעור עדכון המדד באותה שנה.

אם שיעור ההפחתה שבוצעה היה שווה לשיעור עדכון המדד באותה שנה, ובבדיקה השנתית שלאחר מכן

”ממוצע שיעור העדכון” – מכפלה של הממוצעים המפורטים להלן:

(1) ממוצע של שיעורי עליית מדד השכר הממשלתי של כלל החיילים הפורשים שפרשו משירות עד החודש שקדם לחודש הקובע; לעניין זה, ”שיעור עליית מדד השכר הממשלתי”, לגבי חייל פורש מסוים – שיעור עליית מדד השכר הממשלתי לחודש דצמבר של השנה שבה פרש משירות, לעומת מדד השכר הממשלתי לחודש דצמבר 2023, הכול כפי שידוע במועד הבדיקה; ואולם לעניין בדיקה חוזרת, לגבי חייל פורש שפרש משירות בשנת הבדיקה, יהיה שיעור עליית המדד השכר הממשלתי – שיעור עליית מדד השכר הממשלתי לחודש ספטמבר של השנה שבה פרש משירות, לעומת מדד השכר הממשלתי לחודש דצמבר 2023;

(2) ממוצע של שיעורי עליית מדד המחירים לצרכן של כלל החיילים הפורשים שפרשו משירות עד החודש שקדם לחודש הקובע, למעט החיילים שפרשו בשנה שבה נערכת הבדיקה; לעניין זה, ”שיעור עליית מדד המחירים לצרכן”, לגבי חייל פורש מסוים – שיעור עליית מדד חודש דצמבר שקדם למועד הבדיקה לעומת מדד החודש שבו פרש החייל משירות;

”סכום הייחוס” – סכום של 15,753.6 שקלים חדשים, מוכפל בממוצע שיעורי העדכון במועד הבדיקה.

(ב) המנהל הכללי של משרד הביטחון והממונה על התקציבים במשרד האוצר, או מי שכל אחד מהם הסמיכו לכך מטעמו (בסעיף זה – הגורמים הבודקים), יבדקו בחודש מרץ בכל שנה אם קיים הפרש חיובי במועד אותה בדיקה.

(ג) נמצא בבדיקה שנתית שנערכה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), בשנה מסוימת, כי קיים הפרש חיובי במועד אותה בדיקה, יחולו הוראות אלה:

(1) הרמטכ”ל או מי שהוא הסמיך לכך, ינקוט בשינויים ארגוניים, לפי שיקול דעתו, לשם צמצום ההפרש החיובי כאמור;

(2) בחודש דצמבר של השנה העוקבת לשנה שבה נערכה הבדיקה השנתית כאמור ברישה, יבדקו הגורמים הבודקים, בבדיקה חוזרת, אם ממשיך להתקיים הפרש חיובי במועד הבדיקה החוזרת; על אף הוראות סעיף קטן (ב), בשנה שבה נערכת בדיקה חוזרת לפי פסקה זו לא תיערך בדיקה שנתית;

(3) נמצא בבדיקה החוזרת כי ממשיך להתקיים הפרש חיובי, על אף השינויים הארגוניים שבוצעו לפי פסקה (1), אם בוצעו, תבוצע בחודש ינואר שלאחר הבדיקה החוזרת הפחתה של שיעור העדכון;

(4) בוצעה הפחתה של שיעור העדכון, לפי הוראות פסקה (3), יחולו לגבי הבדיקות השנתיות הבאות ההוראות כמפורט להלן לפי העניין, וזאת עד לבדיקה השנתית שבה נמצא כי אין הפרש או כי קיים הפרש שלילי, שאז יחולו הוראות סעיף קטן (ד):

(א) לעניין הבדיקה השנתית הנערכת בשנה שבה בוצעה הפחתה של שיעור העדכון לפי פסקה (3) (בסעיף זה – הבדיקה השנתית בשנת ההפחתה) יחולו הוראות אלה:

(1) הופחת לפי פסקה (3) רק חלק משיעור העדכון – תבוצע גם בחודש ינואר שלאחר הבדיקה השנתית בשנת ההפחתה, הפחתה של שיעור העדכון;

(2) הופחת לפי פסקה (3) שיעור העדכון במלואו – יופחת בחודש אפריל שלאחר הבדיקה השנתית בשנת ההפחתה, מקצבאות הגישור המשתלמות בעד חודש אפריל ואילך, לחיילים פורשים שלהם הופחת שיעור העדכון, שיעור שיקבעו השרים בתקנות לפי סעיף 167(ב1), וזאת לצורך כיסוי ההפרש החיובי; בכל עת לאחר הפחתת השיעור שנקבע בתקנות לפי פסקה זו מהפורשים שלהם הופחת שיעור העדכון, רשאים השרים לקבוע בתקנות כי ההפחתה תחול גם לגבי קצבאות גישור המשתלמות לחיילים פורשים נוספים; קבעו השרים כאמור יקבעו את השיעור החדש שיופחת מכלל הפורשים שלגביהם חלה ההפחתה ובלבד שהשווי הכולל של היקף ההפחתה לא ישתנה;

(ב) לעניין בדיקות שנתיות הנערכות אחרי הבדיקה השנתית בשנת ההפחתה יחולו הוראות אלה:

(1) לא הופחת שיעור שנקבע בתקנות בהתאם להוראות פסקת משנה (א)(2) – יחולו לעניין בדיקה שנתית כאמור ברישה, הוראות פסקת משנה (א), בשינויים המחויבים;

(2) הופחת שיעור שנקבע בתקנות בהתאם להוראות פסקת משנה (א)(2) ובכלל זה כפי שהוחלה בפסקה (1) – תבוצע בחודש ינואר שלאחר כל בדיקה שנתית הנערכת לאחר הפחתת השיעור הנוסף, הפחתת שיעור העדכון.

(ד) נמצא בבדיקה שנתית שנערכה בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג), בשנה מסוימת, כי אין הפרש או כי קיים הפרש שלילי במועד אותה בדיקה, תיערך בחודש מרץ בשנה שלאחר מכן בדיקה שנתית בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), ואם נעשתה הפחתה של שיעור העדכון לפני הבדיקה השנתית שבה נמצא כי קיים הפרש שלילי, יתווסף לשיעור עדכון קצבאות הגישור לפי סעיף 167(ב3). בחודש ינואר שלאחר מכן, השיעור הנדרש לצורך כיסוי ההפרש השלילי האמור, אך לא יותר משיעור העדכון שהופחת, וזאת לגבי קצבאות הגישור המשולמות לחיילים פורשים שלהם הופחת שיעור העדכון כאמור; נעשתה יותר מהפחתה אחת של שיעור העדכון לפני הבדיקה השנתית שבה נמצא כי קיים הפרש שלילי כאמור, יתווספו התוספות לשיעור העדכון באופן שיקבעו השרים בתקנות לפי סעיף 167(ב1), ובלבד שסך כל התוספות לשיעורי העדכון לא יעלה על סך כל שיעורי העדכון שהופחתו.

(ה) תקנות ראשונות לפי סעיף 167(ב) יכללו את השיעור האמור בסעיף קטן (ג)(4)(א)(2).

(א) על אף ההוראות לפי סעיף 167, חייל חדש שהוצע לו להיכלל במסלול תגמול מיוחד לפי סעיף קטן (ב), ובחר בכך, לא יהיה זכאי לקצבת גישור בהתאם להוראות לפי הסעיף האמור, אלא אם כן חזר בו מבחירתו בתוך שישה חודשים, והשיב את כל התשלומים ששולמו לו בשל בחירתו במסלול כאמור; לעניין זה –

הערר זכאות לקצבת גישור לחייל שבחר במסלול תגמול מיוחד

”מסלול תגמול מיוחד” – הסדר שלפיו סך כל התגמולים המשולמים לחייל חדש אשר הוצע לו מסלול זה ובחר בו, גבוה מסך כל התגמולים אשר היה מקבל אילו לא היה בוחר במסלול האמור, וזאת בעד תקופת שירותו החל במועד שבו בחר במסלול כאמור ועד לכל רגע נתון שלא יקדם ל-12 חודשים ממועד הבחירה;

”תגמול” – משכורת חודשית, מענק או כל תשלום אחר שאינו תשלום המשתלם מדי חודש לחייל חדש שפרש משירותו.

ד ב ר י ה ס ב ר

התגמולים המשולמים לחייל חדש אשר בחר בו, עולה על סך התגמולים שהיה מקבל אלמלא בחר במסלול זה. ההשוואה תיעשה ביחס לתקופת השירות החל מתום תקופה מינימלית של 12 חודשים ממועד הבחירה.

עוד מוצע להגדיר את המונח ”תגמול” כמשכורת חודשית, מענק או כל תשלום אחר שאינו תשלום המשתלם מדי חודש לחייל חדש שפרש משירותו. הגדרה זו נועדה לחדד כי לצורך בחינת ההשוואה, בין היקף התגמולים שמקבל חייל חדש שבחר במסלול התגמול המיוחד לבין התגמולים שהיה מקבל לולא בחר במסלול התגמול המיוחד, לא יובאו בחשבון תשלומים חודשיים לאחר פרישה, ובכלל זה קצבאות גישור.

לסעיף 2167 המוצע

מוצע להוסיף לחוק העיקרי את סעיף 2167 ולקבוע בהוראות לעניין חייל שבחר ב”מסלול תגמול מיוחד”. במסגרת ההסכמות בין המשרדים, הוסכם להטמיע בצה”ל הסדר שלפיו יהיה ניתן להציע לחייל חדש לעבור ל”מסלול תגמול מיוחד”. מסלול התגמול המיוחד יאפשר לחייל חדש שיבחר בו לקבל במהלך שירותו תגמולים מוגדלים מאלה שהיה מקבל אילו לא בחר במסלול התגמול המיוחד, כמפורט להלן, אך זאת, בוותור על האפשרות להיות זכאי לקצבת גישור לאחר סיום השירות, אם היה עומד בתנאי הזכאות לקצבה כאמור. לעניין זה, מוצע להגדיר את ”מסלול התגמול המיוחד” כהסדר שבו סך כל

(ב) שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר, יקבע, בצו, סוגי חיילים חדשים אשר יהיה ניתן להציע לכולם או לקבוצות מתוכם, כפי שיחליט הרמטכ"ל, בהסכמת הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, את האפשרות לבחור במסלול תגמול מיוחד כהגדרתו בסעיף קטן (א).

5. בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016³ –
- (1) בסעיף 28, בהגדרה "החלטת הממשלה" בסופה יבוא "לרבות תיקונים שייערכו בה לפי סעיף 28א";
- (2) אחרי סעיף 28 יבוא:
- "תיקון החלטת הממשלה 28א. הממשלה רשאית, לפי הצעה משותפת של השרים, לתקן את החלטת הממשלה";
- (3) בסעיף 29(א) –
- (א) בפסקה (3), המילים "ועד שנת 2040" – יימחקו;
- (ב) בפסקה (4), המילים "ועד שנת 2040" – יימחקו;
- (ג) בפסקה (5), אחרי "לשנים 2019 עד 2025" יבוא "והחל משנת 2027";
- (ד) בפסקה (6), אחרי "לשנים 2019 עד 2020" יבוא "והחל משנת 2027";
- (ה) בפסקה (7), אחרי "לשנים 2019 עד 2025" יבוא "והחל משנת 2027";
- (ו) בפסקה (8), המילים "החל בשנת 2017 ועד לשנת 2040" – יימחקו;
- (ז) אחרי פסקה (8) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

- לפסקה (1)**
- מוצע לתקן את סעיף 28 כך שבסוף ההגדרה "החלטת ממשלה" יבוא "לרבות תיקונים שייערכו בה לפי סעיף 28א". תיקון זה נועד להבהיר כי המונח "החלטת ממשלה" כולל גם תיקונים שייערכו בה לפי סעיף 28א המוצע.
- לפסקה (2)**
- מוצע להוסיף את סעיף 28א, אשר יעגן במפורש את סמכות הממשלה לתקן את החלטת הממשלה, בהצעה משותפת של שר הביטחון ושר האוצר. החלטת הממשלה תקבע תוכנית תקציבית להוצאות על שכר וגמלאות בצד"ל, שיאי כוח האדם, מכסות קידום ומינוי, גילאים ומכסות פרישה.
- לפסקה (3)**
- מוצע לערוך תיקונים שונים לסעיף 29(א), שעניינם התאמת ההסדרים שיושמו על ידי השרים, כפי שיקבעו בהחלטת הממשלה: בפסקאות (3) ו-(4) מוצע למחוק את מגבלת הזמן "עד שנת 2040" כך שהוראות הפסקה לא יוגבלו בזמן; בפסקאות (5), (6) ו-(7) מוצע לקבוע כי ההוראות הקבועות בפסקאות אלה יחולו גם החל משנת 2027 ואילך; בפסקה (8) מוצע למחוק את טווח השנים המופיע בפסקה, כך שהוראותיה לא יוגבלו לשנים מסוימות.
- בהתאם, מוצע לקבוע בסעיף 2167(א) כי חייל חדש שיוצא לו להיכלל במסלול תגמול מיוחד ויבחר בו, לא יהיה זכאי לקצבת גישור, אלא אם כן חזר בו מבחירתו בתוך חצי שנה ממועד הבחירה והשיב את הכספים ששולמו לו בשל בחירתו במסלול התגמול המיוחד.
- עוד מוצע לקבוע בסעיף 2167(ב) כי שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר, יוכל לקבוע בצו את סוגי החיילים החדשים שיהיה ניתן להציע להם להיכלל במסלול תגמול מיוחד. לצד זאת, מוצע כי הרמטכ"ל, בהסכמת הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר (להלן – הממונה על השכר), יוכל לקבוע למי מבין סוגי האוכלוסיות הנכללות בצו יוצע מסלול התגמול המיוחד בפועל.
- סעיף 5** חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן – חוק ההתייעלות), מסדיר בפרק ה' שבו הוראות לעניין יישום החלטת הממשלה בעניין תקציב הביטחון. כדי להתאים את המכסות הקבועות בו לסיכום העדכני בין המשרדים וכן לקבוע הסדרים לעניין תיקון החלטת הממשלה, מוצע לתקנו כלהלן:

³ ס"ח התשע"ז, עמ' 217; התשפ"ג, עמ' 512.

"(א8) מספר הקצינים בדרגת רב סרן המשרתים לפי התחייבות לשירות קבע –

(א) אשר יקודמו בכל שנה לדרגת סגן אלוף, יהיה בהתאם להוראות החלטת הממשלה (בסימן זה – מכסת הקידום השנתית);

(ב) אשר ימונו בכל שנה לרב־סרן בכיר כהגדרתו בפקודות הצבא, יהיה בהתאם להוראות החלטת הממשלה (בסימן זה – מכסת המינוי השנתית). ובשנים 2026 עד 2034 – בתוספת מכסה נוספת של קצינים כפי שנקבעה בהחלטת הממשלה, שתיוסף למכסת המינוי השנתית (בסימן זה – תוספת למכסת המינוי);

(4) בסעיף 30 –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "החל בשנת 2024 ועד שנת 2040", יבוא "בשנים 2024 ו־2025";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) בשנת 2026 יהיה ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל רשאי להעביר יתרת מכסה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שמתקיימים שני אלה:

(1) יתרת המכסה כאמור אינה עולה על 10% מהמכסה שנקבעה בהחלטת הממשלה לגבי השנה החולפת, לגבי קצינים או נגדים, לפי העניין;

(2) מספר הקצינים או הנגדים, לפי העניין, הפורשים בפועל בשנים 2023 עד 2026 אינו עולה על סכום מכסות הפרישה השנתיות לגבי קצינים או נגדים, לפי העניין, שנקבעו בהחלטת הממשלה לאותן שנים.

(ד) החל משנת 2027 יהיה ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל רשאי להעביר יתרת מכסה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שמתקיימים שני אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

בפסקה (2) מוצע להוסיף את סעיפים קטנים (ג) עד (ה). בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע הסדר ייעודי לשנת 2026, אשר יאפשר לרמטכ"ל להעביר יתרת מכסת פרישה שלא נוצלה מהשנה החולפת, בהיקף מוגבל של עד 10% מהמכסה השנתית. זאת, בכפוף לכך שמספר הפורשים בפועל בשנים 2023 עד 2026 אינו חורג מהסכום המצטבר של מכסות הפרישה שנקבעו לאותן שנים.

בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע מנגנון קבוע החל משנת 2027, המאפשר העברת יתרות מכסה בין שנים. בהתאם, מוצע כי הרמטכ"ל יהיה רשאי להעביר מכסת פרישה שלא נוצלה מהשנה החולפת, בהיקף מוגבל של עד 10% מהמכסה השנתית. עוד מוצע לקבוע מגבלה נוספת ולפיה העברת מכסות כאמור תיעשה בכפוף לכך שמספר הפורשים בפועל בקבוצת שלוש השנים שבה נכללת השנה החולפת, לא יעלה על סכום מכסות הפרישה השנתיות שנקבעו בהחלטת הממשלה לאותה קבוצת השנים (להלן – קבוצת שלוש השנים). עוד מוצע להגדיר את קבוצת שלוש השנים כקבוצה של שלוש שנים עוקבות, שתחילתה בשנה העוקבת לשנה שבה הסתיימה התקופה הקודמת. לעניין

עוד מוצע להוסיף את פסקה (א8), ולקבוע הסדר מפורט לעניין מכסות הקידום והמינוי של קצינים בדרגת רב־סרן המשרתים לפי התחייבות לשירות קבע. בהתאם למוצע, מספר הקצינים שיקודמו מדי שנה לדרגת סגן אלוף, וכן מספר הקצינים שימונו מדי שנה לדרגת רב־סרן בכיר, יהיו בהתאם למכסות שייקבעו בהחלטת הממשלה (להלן – מכסת הקידום השנתית). בשנים 2026 עד 2034 תיוסף למכסת המינוי תוספת מכסה נוספת של קצינים כפי שנקבעה בהחלטת הממשלה (להלן – תוספת למכסת המינוי). מדובר במכסה זמנית שתחול עד לשנת 2034 והיא מהווה מכסה נוספת ונפרדת ממכסת המינוי השנתית.

לפסקה (4)

מוצע לתקן את סעיף 30 לחוק ההתייעלות כך שהרמטכ"ל יהיה מוסמך להעביר מכסות פרישה מתוך המכסות שנקבעו בהחלטת הממשלה.

בפסקה (1) מוצע לתקן את סעיף 30(ב) כך שבמקום "החל בשנת 2024 ועד שנת 2040", יבוא "בשנים 2024 ו־2025".

(1) יתרת המכסה כאמור אינה עולה על 10% מהמכסה שנקבעה בהחלטת הממשלה לגבי השנה החולפת, לגבי קצינים או נגדים, לפי העניין;

(2) מספר הקצינים או הנגדים, לפי העניין, שיפרשו בפועל בקבוצת שלוש השנים שבה נכללת השנה החולפת, לא יעלה על סכום מכסות הפרישה השנתיות לגבי קצינים או נגדים, לפי העניין, שנקבעו בהחלטת הממשלה לאותה קבוצת השנים; בפסקה זו, "קבוצת שלוש השנים" – קבוצה של שלוש שנים עוקבות שתחילתן כמפורט להלן, לפי העניין;

(א) לעניין התקופה הראשונה – שנת 2027;

(ב) לעניין כל תקופה אחרת – תחילת השנה העוקבת לשנה שבה הסתיימה התקופה הקודמת.

(ה) החל משנת 2026 יהיה ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל רשאי, בכל שנה, להוסיף קצין אחד למכסת הפרישה השנתית של קצינים וזאת כנגד הפחתה של 2 נגדים ממכסת הפרישה השנתית של נגדים, או להוסיף 2 נגדים למכסת הפרישה השנתית של נגדים כנגד הפחתה של קצין אחד ממכסת הפרישה השנתית של קצינים, ובלבד שלא יתווספו או יופחתו ממכסת הפרישה השנתית של קצינים, בהתאם להוראות סעיף קטן זה, יותר מ-25 קצינים בשנה";

(5) אחרי סעיף 30 לחוק יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

ייגרעו ממכסת הפרישה של קצינים יותר מ-25 קצינים בשנה נתונה. כך למשל בשנה נתונה ניתן להפחית 10 מכסות פרישה לנגדים לצורך הוספת 5 מכסות פרישה לקצינים או להפחית 5 מכסות פרישה לקצינים לצורך הוספת 10 מכסות פרישה לנגדים.

לפסקה (5)

מוצע להוסיף את סעיף 30 ולקבוע בו כי הרמטכ"ל יהיה מוסמך להסיט מכסה ממכסת הקידום או המינוי השנתית, אם לא נוצלה בשנה מסוימת, ולהעבירה למכסה של השנה העוקבת.

הרמטכ"ל יהיה מוסמך להסיט מכסות כאמור ובלבד שמתקיימים שני התנאים האלה: יתרת המכסה כאמור אינה עולה על 10% מהמכסה שנקבעה בהחלטת הממשלה לגבי השנה החולפת, לגבי קצינים או נגדים, לפי העניין; מספר הקצינים או הנגדים, לפי העניין, שיפרשו בפועל בקבוצת שלוש השנים שבה נכללת השנה החולפת, לא יעלה על סכום מכסות הפרישה השנתיות לגבי קצינים או נגדים, לפי העניין, שנקבעו בהחלטת הממשלה לאותה קבוצת השנים.

קבוצת שלוש השנים הראשונה, מוצע לקבוע כי תחילתה תהיה בשנת 2027.

דוגמה:

שנה	2027	2028	2029	2030	2031	2032
מכסת פרישה שנתית	100	100	100	100	100	100
מכסת פרישה תלת-שנתית	300				300	
יתרת מכסות משנה קודמת	10	10	8	10	12	2
תקרת מכסה שניתן להעביר	10	10	10	10	10	10
תקרת מכסות פרישה לפני העברה לשנה העוקבת כולל העברה משנה קודמת	90	110	108	110	110	102
מימוש בפועל	90	102	98	98	108	94

בסעיף קטן (ה) מוצע להסמיך את הרמטכ"ל לבצע המרה בין מכסות פרישה שנתיות של קצינים ונגדים כך שיוכל להוסיף קצין אחד למכסת הפרישה השנתית של קצינים כנגד הפחתה של 2 נגדים ממכסת הפרישה השנתית של נגדים, או להוסיף 2 נגדים למכסת הפרישה השנתית של נגדים כנגד הפחתה של קצין אחד ממכסת הפרישה השנתית של קצינים, ובלבד שלא יתווספו או

“העברת יתרה של מכסת הקידום או המינוי השנתית ושל תוספת מכסת המינוי

30א. (א) החל משנת 2027 יהיה ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל רשאי להעביר יתרה של מכסת הקידום השנתית או יתרה של מכסת המינוי השנתית, שלא נוצלה בשנה מסוימת, למכסת הקידום השנתית או למכסת המינוי השנתית, לפי העניין, של השנה העוקבת, ובלבד שמספר הקצינים שיקודמו או שימונו, לפי העניין, בקבוצת שלוש השנים שבה נכללת השנה החולפת, לא יעלה על סכום מכסות הקידום השנתיות או סכום מכסות המינוי השנתיות, לפי העניין, שנקבעו בהחלטת הממשלה לאותה קבוצת השנים; בפסקה זו, “קבוצת שלוש השנים” – קבוצה של שלוש שנים עוקבות שתחילתן כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לעניין התקופה הראשונה – שנת 2027;

(2) לעניין כל תקופה אחרת – תחילת השנה העוקבת לשנה שבה הסתיימה התקופה הקודמת.

(ב) בשנים 2026 עד 2033 יהיה ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל רשאי להעביר יתרה של תוספת מכסת המינוי שלא נוצלה בשנה מסוימת לתוספת מכסת המינוי של השנה העוקבת, או להעביר לשנה מסוימת חלק מתוספת מכסת המינוי של השנה העוקבת, ובלבד שמתקיים המפורט להלן, לפי העניין:

(1) לעניין העברה כאמור בשנת 2026 – היתרה או החלק המועברים אינם עולים על 25% מתוספת מכסת המינוי שממנה הועברו כפי שנקבעה בהחלטת הממשלה;

(2) לעניין העברה כאמור בשנים 2027 עד 2033 – היתרה או החלק המועברים אינם עולים על 10% מתוספת מכסת המינוי שממנה הועברו כפי שנקבעה בהחלטת הממשלה.”;

ד ב ר י ה ס ב ר

לדוגמה:

שנה	2027	2028	2029	2030	2031	2032
מכסת ייעודית שנתית	100	100	100	100	100	100
תקרת מכסה שניתן להעביר לאותה שנה מהשנה שלפניה	10	10	10	10	10	10
או תקרת מכסה שניתן להעביר לאותה שנה מהשנה שאחריה	10	10	10	10	10	10
העברת מכסות לאותה שנה מהשנה שלפניה	0	10	0	10	0	0
העברת מכסות לאותה שנה מהשנה שאחריה	0	10	0	0	0	0
מכסות שניתן לממש	90	120	90	110	100	90

בסעיף 30א(ב) מוצע להסמיך את הרמטכ"ל להסיט מכסות מתוספת מכסות המינוי שהתווספו בעבור השנים 2026 ועד 2034, ובלבד שבשנים 2025 ו-2026 יתרת המכסה כאמור לא תעלה על 25% מהמכסה שנקבעה בהחלטת הממשלה, וכן שבשנת 2027 עד שנת 2033 יתרת המכסה כאמור לא תעלה על 10% מהמכסה שנקבעה בהחלטת הממשלה. במסגרת הסטה זו, הרמטכ"ל יהיה רשאי להעביר יתרת תוספת מכסה ייעודית שלא נוצלה בשנה מסוימת לתוספת מכסה ייעודית של השנה העוקבת, או להקדים תוספת מכסה ייעודית שטרם נוצלה בשנה מסוימת לשנה שקדמה לה. יובהר כי בשנת 2033 הרמטכ"ל מוסמך להעביר מכסה ייעודית שטרם נוצלה לשנת 2034 או להקדים תוספת מכסה ייעודית משנת 2034 לשנת 2033.

(6) בסעיף 31, אחרי "בסעיף 29(א)(1) או (5)" יבוא "ומהוראות סעיפים 30 ו-30א".

6. (א) הוראות לפי חוק זה יחולו גם על חייל חדש שפרש משירות קבע לפני יום תחילתו של חוק זה.

תחולה והוראות
מעבר

(ב) ההסדר שחל ערב יום תחילתו של חוק זה, שלפיו שולמו לחייל חדש שמתקיים בו האמור בסעיף 167 לחוק העיקרי, תשלומים על חשבון קצבת הגישור, ימשיך לחול עד יום תחילתן של התקנות לפי סעיף 167(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3(3) לחוק זה, ויראו תשלומים ששולמו לפי ההסדר האמור לפני יום כניסתן לתוקף של התקנות האמורות, ובכלל זה תשלומים ששולמו לפני יום תחילתו של חוק זה, כקצבאות גישור ששולמו לפי אותו סעיף.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (6)

עוד מוצע לקבוע הוראת מעבר שלפיה עד למועד תחילתן של התקנות שייקבעו לפי סעיף 167(ב) לחוק שירות הקבע, כנוסחו המוצע בחוק זה, ימשיך לחול ההסדר שהיה נהוג ערב תחילת החוק, שלפיו שולמו לחיילים חדשים מקדמות על חשבון קצבת הגישור. בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי תשלומים ששולמו לפי ההסדר האמור לפני כניסת התקנות לתוקף, ובכלל זה תשלומים ששולמו לפני תחילתו של חוק זה, יראו אותם כקצבאות גישור ששולמו לפי הוראות החוק. הוראת מעבר זו נועדה להבטיח רציפות בתשלום הקצבאות ולמנוע פגיעה בזכויותיהם של חיילים חדשים שפרשו משירות הקבע בתקופת הביניים עד להסדרת ההוראות המפורטות בתקנות.

מוצע לתקן את סעיף 31 לחוק ההתייעלות ולהוסיף הפניה גם לסעיפים 30 ו-30א המוצעים, כך שהשרים יוכלו, בהסכמה, לסטות גם מהוראות סעיפים אלה, אם ראו שהמצב הכלכלי או הביטחוני מחייב זאת.

סעיף 6 מוצע לקבוע כי הוראות חוק זה יחולו גם על חיילים חדשים שפרשו משירות קבע לפני יום תחילתו של חוק זה. הוראה זו נועדה לאפשר את החלת ההסדרים החדשים לעניין קצבת הגישור גם על מי שכבר פרשו משירות הקבע ערב תחילת החוק אשר מקבלים מקדמות על חשבון קצבת הגישור, וזאת לשם יצירת אחידות בהסדר החל על כלל הזכאים לקצבת גישור.

